Приложение 1 к приказу
АО СК «РСХБ-Страхование»
от 17.10.2017 № 260-од

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РСХБ – Страхование»
(АО СК «РСХБ-Страхование»)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
от «17» октября 2017 года
№ 260-од

Генеральный директор



/С.И. Простатин/

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ
(от 03.10.2011 в редакции от 15.04.2016, от 07.06.2017, от 17.10.2017)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3. СТРАХОВЫЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
6. СТРАХОВАЯ СУММА
7. ФРАНШИЗА
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование» (***далее - Страховщик***) на основании действующего законодательства Российской Федерации, лицензии на осуществление страхования, выданной органом страхового надзора, и положений настоящих Правил страхования от несчастных случаев и болезней (***далее – Правила***), заключает со **Страхователями** договоры страхования от несчастных случаев и болезней, договоры коллективного страхования от несчастных случаев и болезней[1] (***далее - договор страхования***).

1.2. **Страхователь** - юридические лица, дееспособные физические лица (в том числе иностранные граждане и лица без гражданства), а также дееспособные физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, заключившие со Страховщиком договор страхования.

1.3. **Застрахованное лицо** – физическое лицо, в отношении которого заключен договор страхования.

При этом все положения настоящих Правил и условий договора страхования, обязательные для Страхователя, распространяются соответственно и на Застрахованное лицо (за исключением обязанности по уплате страховой премии). Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны быть выполнены Страхователем в период действия договора страхования, наравне со Страхователем несет и Застрахованное лицо.

Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования путем указания его фамилии, имени и отчества, даты его рождения или в ином порядке, позволяющем однозначно идентифицировать Застрахованное лицо.

Застрахованное лицо, названное в договоре страхования, может быть заменено Страхователем другим лицом лишь с согласия самого Застрахованного лица и Страховщика.

1.4. **Выгодоприобретатель** – физическое или юридическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования:

Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, *если в договоре страхования не указано иное лицо для получения страховых выплат*. Выгодоприобретатель назначается с письменного согласия Застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор страхования может быть признан недействительным по иску Застрахованного лица, а в случае его смерти – по иску его наследников. Если в договоре страхования не указан Выгодоприобретатель, то в случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретателями признаются его наследники.

1.5. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.

Замена Выгодоприобретателя, назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.

1.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил и о дополнении настоящих Правил.

1.7. Страховщик вправе на основе настоящих Правил:

– формировать условия страхования по отдельному договору страхования (страховому полису) или отдельной группе договоров страхования (страховых полисов), заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированных на конкретного Страхователя

---

[1] При заключении договора страхования с Страхователем юридическим лицом, а также дееспособным физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей в отношении своих работников.

или группу, в той мере в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам;

– присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных договоров страхования (страховых полисов), заключаемым на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации.

1.8. Нижеперечисленные **термины и определения**, используемые в настоящих Правилах, имеют следующее значение, *если иное не предусмотрено договором страхования*:

Болезнь (заболевание) – установленный медицинской организацией диагноз на основании определения существа и особенностей отклонения состояния здоровья Застрахованного лица от нормального после проведения его всестороннего исследования, впервые диагностированная врачом после вступления договора страхования в силу, либо обострение в период действия договора страхования хронического заболевания, заявленного Страхователем (Застрахованным лицом) в Заявлении на страхование.

Врач-эксперт – специалист с законченным и должным образом зарегистрированным высшим медицинским образованием, имеющий сертификат специалиста, не являющийся родственником Застрахованного лица.

Временная утрата трудоспособности – состояние утраты способности к труду Застрахованным лицом на протяжении определенного ограниченного периода времени, сопровождающееся освобождением Застрахованного лица медицинской организацией от работы на срок, необходимый для проведения лечения и восстановления работоспособности.

Госпитализация – нахождение Застрахованного лица для проведения лечения в круглосуточном стационаре медицинской организации, имеющей все необходимые разрешения и лицензии. При этом госпитализацией не признается: нахождение Застрахованного лица в стационаре для проведения медицинского обследования; проживание Застрахованного лица в клинике или санатории для прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения; задержание Застрахованного лица в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей.

Инвалидность - нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности и повлекшее установление группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид». Группы инвалидности соответствуют группам, установленным федеральным учреждением медико-социальной экспертизы Российской Федерации для характеристики степени инвалидности и требований ухода, показаний и противопоказаний медицинского характера.

Несчастный случай – фактически произошедшее, внезапное и непредвиденное внешнее по отношению к Застрахованному лицу воздействие различных факторов(за исключением болезней), характер, время и место которых могут быть однозначно определены, которое имело место в течение срока действия договора страхования и причинило Застрахованному лицу телесные повреждения, иное расстройство здоровья, привело к временной или постоянной утрате трудоспособности, или вызвало его смерть.

К несчастным случаям, *если иное не оговорено договором страхования*, может относиться воздействие следующих внешних факторов: стихийное явление природы, взрыв, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, удар молнии, солнечный удар, нападение злоумышленников или животных, в том числе змей, а также укусы насекомых, приведшие к возникновению анафилактического шока, падение какого-либо предмета или самого Застрахованного лица, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное острое отравление (в т.ч. ядовитыми растениями, химическим веществами (промышленными и бытовыми), лекарственными препаратами), а также травмы, полученные при движении средств транспорта или при их крушении, при пользовании машинами, механизмами, оружием и

всякого рода инструментами. Также под несчастным случаем могут пониматься последствия неправильных медицинских манипуляций.

Под неправильными медицинскими манипуляциями в целях настоящих Правил, *если иное не оговорено договором страхования*, понимаются манипуляции, при которых медицинскими работниками допущены отступления от принятой медицинской наукой техники их производства, приведшие к следующим негативным последствиям для жизни и здоровья Застрахованного лица: ушибу головного, спинного мозга, внутренних органов, перелому, вывиху костей, ранению, разрыву, ожогу, отморожению, поражению электричеством, сдавлению, полной или частичное потере органа, смерти.

Страховщик и Страхователь вправе при заключении договора страхования оговорить иной перечень событий, относящихся к несчастному случаю.

Период страхования - отрезок времени, в течение которого наступление страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами, влечет за собой возникновение обязанности Страховщика по осуществлению страховой выплаты.

Постоянная утрата профессиональной трудоспособности – необратимая утрата Застрахованным лицом способности к определенному труду в соответствии со своей профессией, подготовкой и квалификацией, установленная в соответчики с Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 №789 «Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в действующей редакции) на срок не менее 1 (одного) года в период действия договора страхования.

Смерть (гибель) – необратимое прекращение жизнедеятельности организма.

Телесное повреждение (травма) – нарушение анатомической целостности тканей или органов с расстройством их функций, обусловленное воздействием различных факторов окружающей среды, а также собственными действиями Страхователя (Застрахованного лица) и действиями третьих лиц, машин и оборудования, предусмотренное Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного лица в результате несчастного случая, приведенной в Приложении 1 к настоящим Правилам, произошедшее в срок действия договора страхования.

Территория страхования – определенная в договоре страхования территория (страна, область, маршрут и т.п.), в пределах которой наступивший страховой случай влечет за собой обязательства Страховщика по страховой выплате.

1.9. Договором страхования могут быть предусмотрены иные трактовки терминов, изложенных в п. 1.8 настоящих Правил.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда его здоровью, а также его смертью в результате несчастного случая или болезни.

2.2. Не подлежат страхованию и не являются Застрахованными лицами, *если иное не предусмотрено договором страхования*:

а) лица, состоящие на учете в онкологическом, психоневрологическом, наркологическом, противотуберкулезном или кожно - венерологическом диспансере или у врача – онколога, врача-маммолога, врача - психиатра, врача-нарколога, врача-фтизиатра, врача – дерматовенеролога на дату заключения договора страхования;

б) лица, находящиеся в местах лишения свободы.

2.3. По рискам, указанным в п. 3.3.7 - 3.3.9 настоящих Правил, Застрахованными лицами не являются лица:

в) лица, имеющие следующие заболевания: наркомания, токсикомания, алкоголизм любые психические заболевания; туберкулез; хронические гепатиты: B, C, E, F, G; острая и хроническая лучевая болезнь и ее осложнения; рак (любые злокачественные или предраковые образования, папиллома мочевого пузыря, полипоз кишечника, болезнь Крона, болезнь Ходжкина, спленомегалия) или злокачественная опухоль; рак in situ (неинвазивный рак, без прорастания) или любое предраковые (предопухолевые) заболевания или патологические изменения органов и тканей (дисплазии), имеющие высокую вероятность перерождения в злокачественные новообразования, включая, но, не ограничиваясь предраковыми изменениями (изменения органов и тканей, сопровождающиеся повышением вероятности развития злокачественных новообразований) в области молочных желез / женских половых органов, мочевого пузыря или простаты; любые виды опухолей или кист головного мозга и других внутричерепных структур, костей черепа, придаточных пазух или спинного мозга; лейкемия (лейкоз) либо другое заболевание кровеносной системы, требующее лечения длительностью свыше 1 (одного) месяца (например, анемия, лимфома, миелома, нарушение свертываемости крови, гемофилия или повышенная кровоточивость сосудов и т.д.); сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, перенесенное аортокоронарное шунтирование, загрудинные боли при повышенной физической активности, стенокардия, кардиосклероз, кардиомиопатия, заболевания (в т.ч. пороки) клапанов сердца, шумы в сердце (кроме функциональных) или ревматическая болезнь сердца); инсульт (мозговое кровотечение, легочная эмболия, эмболия любых крупных сосудов, сосудистые внутричерепные аневризмы); любая форма диабета; ожирение 3-4 степени;

г) страдающие любыми заболеваниями, которые сопровождаются хронической почечной и/или печеночной недостаточностью, дыхательной недостаточностью;

д) перенесшие операции по трансплантации следующих жизненно важных органов: сердце, сердечно-легочный комплекс, легкое, печень, почка, костный мозг.

2.4. В отношении лиц, указанных в пп. 2.2 - 2.3 Правил, Страховщик вправе предложить заключение договора страхования на особых условиях страхования с учетом положений настоящих Правил.

2.5. Если будет установлено, что по договору страхования принято на страхование без согласия Страховщика лицо, указанное в пп. 2.2 - 2.3 настоящих Правил, вследствие сообщения Страхователем заведомо ложных сведений об указанных обстоятельствах, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ.

3. СТРАХОВЫЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. **Страховым риском** является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится страхование.

3.2. **Страховым риском** является риск причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица в результате произошедших (впервые диагностированных) в период страхования несчастного случая и/или болезни, и приведщих к наступлению события, предусмотренного договором страхования, из числа поименованных в п. 3.3 настоящих Правил.

3.3. Страховым случаем с учетом всех положений, определений и исключений из страхования, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, является причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица, приведшего к наступлению следующих событий:

3.3.1. **Телесное повреждение (травма)** Застрахованного лица, предусмотренное Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного лица в результате несчастного случая (Приложение 1) (далее - «травма»), произошедшее в результате *несчастного случая*.

3.3.2. **Временная утрата трудоспособности** Застрахованным лицом (далее – «временная нетрудоспособность»), в результате:

а) несчастного случая;

б) несчастного случая или болезни.

3.3.3. **Постоянная утрата профессиональной трудоспособности** Застрахованным лицом (далее – «постоянная нетрудоспособность»), в результате:

а) несчастного случая;

б) несчастного случая или профессионального заболевания.

3.3.4. **Госпитализация** Застрахованного лица (далее – «госпитализация») в результате:

а) несчастного случая;

б) несчастного случая или болезни.

3.3.5. **Инвалидность** Застрахованного лица в результате:

а) несчастного случая;

б) несчастного случая или болезни;

Договор страхования может быть заключен на условии установления Застрахованному лицу I и/или II и/или III группы инвалидности и/или категории «ребенок-инвалид».

3.3.6. **Смерть** Застрахованного лица (далее – «смерть») в результате:

а) несчастного случая;

б) несчастного случая или болезни.

3.3.7. **Онкологическое заболевание** Застрахованного лица - впервые диагностированное в период страхования онкологическое заболевание, указанное в договоре страхования из числа предусмотренных в Перечне критических заболеваний и состояний (*Приложение 2*) и подтвержденное медицинским заключением (далее – «Онкологические заболевания»).

3.3.8. **Критическое заболевание** Застрахованного лица - впервые диагностированное у Застрахованного лица в период страхования критическое заболевание, указанное в договоре страхования из числа предусмотренных в Перечне критических заболеваний и состояний (*Приложение 2*) и подтвержденное медицинским заключением (далее – «Критические заболевания»), при условии, что в течение 30 (тридцати) дней с даты первоначального диагностирования критического заболевания не наступает смерть Застрахованного лица (далее также - период выживания). По соглашению сторон период выживания может не применяться при условии, что это прямо предусмотрено в договоре страхования.

3.3.9. **Хирургическое вмешательство** - проведение Застрахованному лицу в период страхования хирургической операции (вмешательства), указанной в договоре страхования из числа предусмотренных в Перечне хирургических вмешательств (*Приложение 3*) (далее – «Хирургические вмешательства»).

3.4. При страховании на случай наступления событий, указанных в п. 3.3.7 – 3.3.9 настоящих Правил установлен период ожидания, равный 180 (ста восьмидесяти) дням, *если договором страхования не предусмотрено иное*.

В течение периода ожидания Страховщик не несет обязательства за наступившие события, из числа предусмотренных в п. 3.3.7 – 3.3.9 настоящих Правил, и страховая выплата по данным событиям не производится. Если в договоре страхования есть указание на то, что установлен период ожидания, но срок не установлен, то по умолчанию считается, что продолжительность периода ожидания равна 180 (ста восьмидесяти) дням.

3.5. Датой диагностирования заболевания, указанного в п. 3.3.7 - 3.3.9 настоящих Правил, считается дата установления Застрахованному лицу окончательного клинического диагноза заболевания в соответствии с Международной классификацией болезней – МКБ-10, подтвержденного медицинским заключением и/или исследованиями, *если договором страхования не предусмотрено иное*.

3.6. Договор страхования может быть заключен на случай наступления как всех событий, из перечисленных в п. 3.3 настоящих Правил, так и отдельных из них в любой комбинации.

3.7. События, предусмотренные п. 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6 настоящих Правил и явившиеся следствием несчастного случая или впервые диагностированной болезни, произошедших в течение срока действия договора страхования, также признаются страховыми случаями, если они наступили до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней после окончания срока действия договора страхования, *если договором страхования не предусмотрено иное*.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ

4.1. *Если иное не предусмотрено договором страхования,* **Страховщик освобождается от страховой выплаты**, если страховой случай наступил вследствие:

4.1.1. Самоубийства или попытки самоубийства.

4.1.2. Умысла Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя.

4.1.3. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.

4.1.4. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.

4.1.5. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, а также локаутов, действий, вызванных трудовыми конфликтами.

4.2. *Если иное не предусмотрено договором страхования,* события, перечисленные в п. 3.3 настоящих Правил, не являются страховыми рисками, страховыми случаями и страховая выплата не производится за вред, причиненный жизнью или здоровью Застрахованного лица, если он наступил во время или в результате прямых или косвенных последствий следующих обстоятельств (событий):

а) совершение или попытка совершения Застрахованным лицом противоправных действий, за которые предусмотрена ответственность действующим Уголовным кодексом Российской Федерации;

б) употребление Застрахованным лицом спиртосодержащих, токсических и/или наркотических веществ;

в) принятие лекарств или проведение каких-либо медицинских процедур без назначения врача, за исключением принятия лекарств, зарегистрированных Минздравом Российской Федерации, находящихся в свободной продаже, в случае их использования в соответствии с инструкцией по применению;

г) заболевания / несчастные случаи, имевшие место до начала действия договора страхования, о которых Страховщик не был поставлен в известность заранее, или их последствия;

д) действия Застрахованного лица, связанные с развившимся у него психическим заболеванием;

е) с беременностью и родами Застрахованного лица, их осложнениями или последствиями, включая аборт, искусственные и преждевременные роды Застрахованного лица;

ж) удаление материалов, имплантированных во время предыдущих (проведенных ранее) операций, наложения швов на кожу;

з) косметических и пластических операций, за исключением косметических и пластических операций проведенных в течение 6 (шести) месяцев после несчастного случая для устранения последствий несчастного случая, произошедшего в период страхования;

и) пороков развития врожденных и/или наследственных заболеваний;

к) занятий Застрахованным лицом профессиональным спортом, включая соревнования и тренировки.

Применительно к настоящим Правилам под профессиональным спортом понимается - часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату;

л) занятий Застрахованным лицом активным отдыхом, в частности, полетами на любом летательном аппарате (параплане, дельтаплане, мотодельтоплане, воздушном шаре и др.), самолете, вертолете (кроме полетов в качестве пассажиров на самолете гражданской авиации в соответствии с приобретенным билетом), прыжками с парашюта, картингом, подводным плаванием, серфингом, виндсерфингом, водными лыжами, аквабайком, рафтингом, кайтсерфингом, зимними видами спорта (горнолыжный спорт, сноубординг, санный спорт), силовым экстримом, скалолазанием, альпинизмом, катанием на скутерах, ездой на мотоциклах, мопедах, квадроциклах, снегоходах.

Применительно к настоящим Правилам активный отдых - способ проведения свободного времени, разновидность хобби, в процессе которого отдыхающий занимается активными видами деятельности, требующими активной физической работы организма, работы мышц, всего тела;

м) выполнения работ с повышенной степенью риска, а именно:

- работники, занятые в процессе производства электроэнергетики, легкой, пищевой, электронной, металлургической, лесной, деревообрабатывающей, машиностроительной, целлюлозно-бумажной, нефтяной, химической, нефтехимической и газовой промышленности; приборостроении; работники предприятий общественного питания; здравоохранения; коммунального хозяйства; полиграфии; работники, занятые в производства строительных материалов, судостроении, авиастроении и автомобилестроении;

- работники железнодорожного, речного, морского и автомобильного транспорта, трубопроводного транспорта, гражданской авиации;

- лица, занятые открытой разработкой полезных ископаемых; бурильщики нефтяных и газовых скважин; лица, работающие с взрывоопасными, ядовитыми, отравляющими веществами в лабораторных условиях, хранении взрывчатых веществ; лица, занятые на погрузочно-разгрузочных работах; строители, занятые на верхолазных и кессонных работах; лица, участвующие в подготовке и проведении взрывных работ; геологи; горнорабочие; водолазы; пожарники; летчики-испытатели; профессиональные охотники и рыбаки; охранники, телохранители, инкассаторы, водители инкассаторских машин; личный состав военизированных горно- и газоспасательных частей;

н) нахождения Застрахованного лица в местах лишения свободы, изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;

о) пребывания Застрахованного лица в районах действия незаконных вооруженных формирований;

п) пребывания Застрахованного лица в вооружённых силах Российской Федерации или иных государств;

р) заболевания ВИЧ-инфекцией или СПИДом (синдромом приобретенного иммунодефицита), их производных и/или мутантных форм, наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, психическим заболеванием, инфекционным заболеванием, передаваемым половым путем, псориазом;

с) проведения медицинских процедур и манипуляций без предписания квалифицированного врача, лечения любыми способами, официально не признанными

наукой (традиционной медицины и/или альтернативной медицины), лечения или иного медицинского вмешательства, осуществляемого самим Застрахованным лицом (самолечение) или другими лицами по его поручению;

т) эпилептического приступа или иных судорожных или конвульсивных приступов;

у) террористического акта, диверсии;

ф) во время участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах, за исключением полетов совершаемых в качестве пассажира авиарейса, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, прошедшим очередное медицинского освидетельствование, имеющим соответствующий сертификат, и допуск к полетам;

х) в момент управления Застрахованным лицом любым транспортным средством (далее – ТС) без права на его управление, либо управления в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или после применения лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении транспортным средством, либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством или находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или после применения лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении транспортным средством;

ц) участия Застрахованного лица в занятиях, организованных физкультурно-спортивными организациями, любыми видами спорта, в том числе участие в спортивных соревнованиях, турнирах, эстафетах и тренировочных сборах.

4.3. *Если иное не предусмотрено договором страхования*, события, перечисленные в пп. 3.3.7 - 3.3.9 настоящих Правил, не являются страховыми рисками, страховыми случаями, когда диагностирование заболевания, указанного в пп. 3.3.7, 3.3.8 Правил или хирургическое вмешательство, указанное в п. 3.3.9 Правил, осуществлено на территории иной, чем Российская Федерация.

4.4. *Если иное не предусмотрено договором страхования*, события, перечисленные в пп. 3.3.7 - 3.3.9 настоящих Правил не являются страховым риском, страховым случаем, если Застрахованное лицо до заключения договора страхования обращалось в медицинские организации в связи с предшествующими состояниями (симптомами), заболеваниями или их последствиями, имевшими место в течение 10 (десяти) лет до начала срока действия договора страхования.

Если иное не предусмотрено договором страхования, в рамках настоящих Правил под **предшествующим состоянием** понимается любое состояние (симптом), заболевание или их последствие, которое было зафиксировано в медицинской документации Застрахованного лица в течение 10 (десяти) лет до заключения договора страхования, и находящееся в прямой причинно-следственной связи с диагностированным после начала действия договора страхования, онкологическим или критическим заболеванием, указанным в пп. 3.3.7, 3.3.8 настоящих Правил, или хирургической операцией (вмешательством), указанной в п. 3.3.9 настоящих Правил.

Если иное не предусмотрено в договоре страхования, к таким заболеваниям, состояниям (симптомам) относятся:

а) любые злокачественные или предраковые образования, папиллома мочевого пузыря, полипоз кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, гематурия, стул с кровью, кровохарканье, лимфаденопатия, спленомегалия, кахексия – *для диагноза злокачественные новообразования (рак)*;

б) гипертония, стенокардия, атеросклероз и болезни коронарных сосудов, загрудинные боли при повышенной физической активности, сахарный диабет, аритмия, патологические изменения на ЭКГ, гиперлипидемия, ожирение - *для диагноза инфаркт миокарда*; *хирургической операции на коронарных артериях (аортокоронарное шунтирование)*;

в) вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензия, болезни клапанов сердца, преходящие нарушения мозгового кровообращения, гемофилия, лёгочная эмболия, эмболия любых крупных сосудов, сахарный диабет, сосудистые внутричерепные аневризмы, артериосклероз, артериовенозные пороки развития, фибрилляция предсердий – *для диагноза инсульт*;

г) хронический гломерулонефрит, врождённая патология почек, поликистоз почек, нефропатия, вызванная анальгетиками или повышенным внутрилоханочным давлением (рефлюкс), вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензии (нефрогенная), сахарный диабет, системная красная волчанка – *для диагноза хроническая почечная недостаточность, хирургических операций на почку*;

д) болезни коронарных артерий, сердечная недостаточность, кардиомиопатия, вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензия – *для хирурургических операций на сердце*;

е) легочная недостаточность, муковисцидоз – *для хирургических операций на легкое*;

ж) гепатит В или С, терминальная стадия хронического гепатита, первичный билиарный цирроз печени, алкогольное повреждение печени, аутоиммунный гепатит, тромбоз печёночных вен, нарушения обмена веществ, новообразования, холангит – *для диагноза терминальная почечная недостаточность; хирургических операций на печень*;

з) сахарный диабет, панкреатит, муковисцидоз – *хирургические операции на поджелудочной железе;*

и) любые злокачественные новообразования, анемии, лейкопении или тромбопении – *для хирургических операций на костный мозг.*

Если иное не предусмотрено в договоре страхования, если заболевание, состояние (симптом), являющееся тем же заболеванием или находящееся в прямой причинно-следственной связи с критическим заболеванием, впервые диагностированным после начала действия договора страхования, было зафиксировано в медицинской документации Застрахованного лица более чем за 10 (десять) лет до заключения договора страхования, и в течение 10 (десяти) лет до даты заключения договора страхования не проявлялось (не проявлялись симптомы или не требовалось лечение), такое заболевание (состояние, симптом) не является предшествующим состоянием.

4.5. Договором страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены дополнительные исключения из страхования, понижающие степень страхового риска.

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

5.1. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории, указанной в договоре страхования (далее - территория страхования).

5.2. Территория страхования определяется договором страхования, если в договоре страхования не указана территория страхования, то территорией страхования является территория Российской Федерации.

6. СТРАХОВАЯ СУММА

6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования при его заключении, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

6.2. Размер страховой суммы устанавливается в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя, индивидуально для каждого из страховых рисков или по совокупности рисков указанных в п. 3.3 настоящих Правил.

Если в договоре страхования предусмотрено страхование двух и более Застрахованных лиц, то в договоре страхования устанавливается страховая сумма на каждое Застрахованное лицо, *если иной порядок не предусмотрен в договоре страхования*.

6.3. В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены **лимиты страховой выплаты** (далее также - лимиты ответственности) - ограничение максимальных сумм страховой выплаты в пределах страховой суммы по отдельным событиям или их комбинациям.

6.4. В течение срока действия договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право, при условии уплаты дополнительной страховой премии, увеличить размер страховой суммы путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования.

6.5. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению между Страховщиком и Страхователем в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в эквиваленте иностранной валюты (далее - **страхование в валютном эквиваленте**).

7. ФРАНШИЗА

7.1. Договором страхования могут быть предусмотрена **временная франшиза** – период, установленный договором страхования, и исчисляемый с момента наступления страхового случая в календарных днях, за который не производятся страховые выплаты, *если иное не предусмотрено договором страхования*.

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ

8.1. **Страховой премией** является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, предусмотренные в договоре страхования. Страховая премия исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы по договору страхования, страхового тарифа и срока страхования.

8.2. **Страховой взнос** - часть страховой премии, уплачиваемая в рассрочку.

8.3. **Страховой тариф** - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе, наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.

8.4. Страховой тариф определяется на основании базовых тарифов, рассчитанных на один год страхования, и коэффициентов к ним (их предельных значений), которые могут применяться в зависимости от характера (степени) страхового риска, а также иных условий страхования, указанных в настоящих Правилах.

8.5. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон и указывается в договоре страхования.

8.6. По договорам, заключенным **на срок менее одного года**, *если договором страхования не предусмотрено иное*, страховая премия исчисляется в установленных Страховщиком процентах от величины годовой страховой премии в зависимости от срока действия договора страхования (неполный месяц принимается за полный):

Срок действия договора страхования в месяцах										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Процент от общего годового размера страховой премии										
20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95

8.7. При заключении договора страхования **на срок более одного года**, *если договором страхования не предусмотрено иное,* страховая премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам действия договора страхования.

8.8. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в рассрочку) и в сроки, предусмотренные договором страхования, наличными денежными средствами или безналичным перечислением.

8.9. *Если договором страхования не предусмотрено иное*, днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:

– при безналичной оплате - день поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика);

– при уплате наличными деньгами – день поступления страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика (представителя Страховщика).

8.10. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату страховой премии, и предъявлять их по требованию Страховщика.

8.11. *Если иное не предусмотрено договором страхования*, в случае если в установленный договором страхования срок, страховая премия (первый страховой взнос - при оплате страховой премии в рассрочку) не уплачена либо уплачена в размере меньшем, чем это предусмотрено договором страхования, договор страхования считается не вступившим в силу и не влечет никаких юридических последствий. События, наступившие по такому договору, не являются страховыми случаями, и выплата по ним не производится. Оплаченная не в полном объеме, либо после указанного срока страховая премия (первый страховой взнос - при оплате страховой премии в рассрочку) подлежит возврату Страхователю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Страховщика.

8.12. При неуплате в установленный договором страхования срок всей суммы очередного страхового взноса (если стороны не договорились об отсрочке уплаты страхового взноса (договоренность об отсрочке уплаты страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования), Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что такая неуплата (уплата в меньшем размере, чем предусмотрено в договоре страхования) является выражением воли (волеизъявлением Страхователя) на односторонний отказ от договора страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового взноса. При этом Страховщик уведомляет Страхователя о досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страхователя путем направления Страхователю письменного уведомления.

В случае если очередной страховой взнос оплачен в меньшем размере, чем предусмотрено в договоре страхования, то полученная Страховщиком сумма подлежит возврату Страхователю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его поступления на расчетный счет Страховщика.

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, наступившие до даты прекращения договора страхования.

8.13. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты страховой премии (страхового взноса).

8.14. Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с этим оно не приобретает.

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, выплатить Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) в порядке, предусмотренном договором страхования, обусловленную договором страхования сумму (страховую сумму) в случае

причинения вреда жизни, здоровью Застрахованного лица при наступлении предусмотренного договором страхования события (страхового случая).

9.2. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил.

При наличии расхождений между положениями договора страхования и настоящих Правил преимущественную силу имеют положения договора страхования.

Все заявления и извещения, которые делают друг другу Стороны договора страхования, должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения по адресам, которые указаны в договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязаны заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то все заявления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.

При изменении контактных данных, указанных в договоре страхования, Страхователь обязан незамедлительно уведомить об этом Страхощика путем направления письменного уведомления любым способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения (по факсу, по электронной почте, письмом, с использованием официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иными средствами связи), в противном случае Страхователь несет риск любых неблагоприятных поледствий, вызванных не уведомлением / несвоевременным уведомлением.

Страховщик уведомляет Страхователя об изменении своих контактных данных (в т.ч. адреса места нахождения, телефона) посредствам размещения обносвленной информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя, если в договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора страхования Правил должно быть удостоверено записью в договоре.

9.4. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления на страхование Страхователя, которое заполняется и подписывается Страхователем и является неотъемлемой частью договора страхования. Договор страхования может быть заключен также на основании устного заявления Страхователя.

9.4.1. В Заявлении на страхование Страхователь обязан указать все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлении на страховании, форме договора страхования (страхового полиса) или в письменном запросе Страховщика. Таким запросом, в частности, является предлагаемая форма Заявления на страхование/или анкета и/или декларация о состоянии здоровья, в части запроса любой информации:

а) о социальном статусе Застрахованного лица;

б) о роде деятельности (о профессии и роде занятий) Застрахованного лица;

в) о наличии психических заболеваний и расстройств Застрахованного лица;

г) о том является ли Застрахованное лицо, принимаемое на страхование, инвалидом I, II или III группы или имеет категорию «ребенок-инвалид» или имеет направление на медико-социальную экспертизу,

д) о том является ли Застрахованное лицо носителем ВИЧ или больным СПИДом;

е) о том состоит ли Застрахованное лицо на учете в онкологическом, психоневрологическом, наркологическом, противотуберкулезном или кожно - венерологическом диспансере или у врача;

ж) о приеме Застрахованным лицом наркотических средств в лечебных и иных целях;

з) о выполнении Застрахованным лицом работ с повышенной степенью риска (под. и) п.4.4 Правил);

и) о занятии Застрахованным лицом профессиональным спортом, активным отдыхом;

к) о наличие действующих договоров страхования от несчастных случаев и болезней в отношении Застрахованного лица;

л) о состоянии здоровья Застрахованного лица (о наличии симптомах каких-либо заболеваний, состоянии здоровья, повреждениях), в частности при страхование по рискам, указанным в пп. 3.3.7 - 3.3.9 настоящих Правил:

– наличии следующих заболеваний: наркологические заболевания; алкоголизм; психические заболевания; туберкулез; хронические гепатиты: B, C, E, F, G; острая и хроническая лучевая болезнь и ее осложнения; рак (любые злокачественные или предраковые образования, папиллома мочевого пузыря, полипоз кишечника, болезнь Крона, болезнь Ходжкина, спленомегалия) или злокачественная опухоль; рак in situ (неинвазивный рак, без прорастания) или любе предраковые (предопухолевые) заболевания или патологические изменения органов и тканей (дисплазии), имеющие высокую вероятность перерождения в злокачественные новообразования, включая, но, не ограничиваясь предраковыми изменениями в области молочных желез / женских половых органов, мочевого пузыря или простаты; любые виды опухолей или кист головного мозга и других внутричерепных структур, костей черепа, придаточных пазух или спинного мозга; лейкемия (лейкоз) либо другое заболевание кровеносной системы, требующее лечения длительностью свыше 1 (одного) месяца (например, анемия, лимфома, миелома, нарушение свертываемости крови, гемофилия или повышенная кровоточивость сосудов и т.д.); сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, перенесенное аортокоронарное шунтирование, загрудинные боли при повышенной физической активности, стенокардия, кардиосклероз, кардиомиопатия, заболевания (в т.ч. пороки) клапанов сердца, шумы в сердце (кроме функциональных) или ревматическая болезнь сердца); инсульт (мозговое кровотечение, легочная эмболия, эмболия любых крупных сосудов, сосудистые внутричерепные аневризмы); любая форма диабета; ожирение 3-4 степени;

– наличии заболеваний, которые сопровождаются хронической почечной и/или печеночной недостаточностью, дыхательной недостаточностью;

– перенесенных операциях по трансплантации следующих жизненно важных органов: сердце, сердечно- легочный комплекс, легкое, печень, почка, костный мозг.

Заявление на страхование и/или анкета и/или декларация о состоянии здоровья, а также документы, прилагаемые к нему, являются неотъемлемой частью договора страхования.

9.5. Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в Заявлении на страхование и/или анкете и/или декларации о состоянии здоровья и в приложениях к нему, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ. Страховщик не вправе требовать признания договора страхования недействительным,

если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

9.6. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страховщиком Страхователь предоставляет следующие документы или надлежащим образом оформленные (заверенные) их копии:

– заполненное Заявление на страхование/ анкету/ декларацию о состоянии здоровья Застрахованного лица по форме предложенной Страховщиком, с учетом требований п. 9.4.1 Правил;

– паспорт Страхователя - физического лица;

– документ, подтверждающий прохождение Застрахованным лицом медицинского осмотра или обследования, в случае, предусмотренном в п.9.7 Правил страхования;

– список Застрахованных лиц по установленной Страховщиком форме (при необходимости, для Страхователя юридического лица обязательно). Застрахованные лица могут быть указаны поименно либо иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать Застрахованное лицо при наступлении страхового случая;

– письменное согласие на обработку Страховщиком и его контрагентами персональных данных Страхователя – физического лица. Если для заключения и (или) исполнения договора страхования необходимы персональные данные Застрахованного лица, Страхователь обязан получить письменное согласие каждого Застрахованного лица на осуществление обработки его персональных данных Страховщиком и контрагентами Страховщика. Такое согласие дается в целях исполнения договора страхования и соблюдения требований действующего законодательства, и должно отвечать требованиям ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие Застрахованного лица, не являющегося Страхователем, передается Страховщику или хранится у Страхователя и предоставляется Страховщику в течение 1 (одного) рабочего дня по его первому требованию. Согласие должно действовать с даты заполнения Заявления на страхования (даты заключения договора страхования) до истечения пяти лет (если иной срок не указан в согласии) после прекращения Страховщиком обязательств по договору страхования;

– письменное согласие в соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» любому лечебному учреждению и/или врачу предоставлять Страховщику, любые сведения, связанные с ним и составляющие врачебную тайну (любые медицинские документы и/или их заверенные копии (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.), как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи с событиями, обладающими признаками страхового случая. Согласие Застрахованного лица, не являющегося Страхователем, передается Страховщику или хранится у Страхователя и предоставляется Страховщику в течение 1 (одного) рабочего дня по его первому требованию. Согласие должно действовать с даты заполнения Заявления на страхования (даты заключения договора страхования) до истечения 3 (трех) лет после прекращения Страховщиком обязательств по договору страхования.

Страховщик при заключении конкретного договора страхования вправе уточнить или сократить перечень предоставляемых Страхователем документов и сведений. Заявление на страхование, а также документы, прилагаемые к нему, и иные документы, запрошенные Страховщиком при заключении договора страхования, являются неотъемлемой частью договора страхования.

9.6.1. Дополнительно по запросу Страховщика при заключении договора страхования могут быть запрошены:

– общий анализ мочи (внешний вид, цитология, содержание белка, pH и т.д.);

– заключение ЭКГ с отведениями в покое;

– заключение ЭКГ с отведениями в покое и с нагрузкой (велоэргометрия или «тредмил-тест»), если нет медицинских противопоказаний;

– лабораторные исследования крови, в состав которых могут быть включены: клинический развернутый анализ крови; биохимический анализ крови; серологическое исследование крови: вирусы гепатита «В», «С»;

– исследование крови на ВИЧ;

– рентгенография грудной клетки с заключением;

– заключения врачей-специалистов о состоянии систем и органов лица, принимаемого на страхование, с приложением результатов соответствующих анализов и исследований: КТ (компьютерная томография), МРТ (магнито-резонансная томография), ЭХО исследования органов, УЗИ (ультразвуковое исследование), рентгенографическое исследование, эндоскопические исследования, результаты аудиометрического исследования; ЭКГ с отведениями в покое (с регистрационной лентой), суточное мониторирование по Холтеру, результаты гистологического исследования, глюкозотолерантный тест, анализ на гликолизированный гемоглобин;

– подтверждение доходов Застрахованного лица по официальной форме за предыдущие 3 года (2-НДФЛ / налоговая декларация / иные документы, установленные действующим законодательством РФ);

– копия решения кредитного комитета;

– кредитный договор (или заверенная банком копия);

– штатное расписание (заверенная выписка из штатного расписания), судовая роль.

Страховщик при заключении конкретного договора страхования вправе уточнить или сократить перечень предоставляемых Страхователем документов и сведений. Заявление на страхование, а также документы, прилагаемые к нему, и иные документы, запрошенные Страховщиком при заключении договора страхования, являются неотъемлемой частью договора страхования.

9.7. Страховщик вправе в целях получения сведений о фактическом состоянии здоровья Застрахованного лица и дальнейшей оценки Страховщиком степени страхового риска потребовать от Страхователя документов, указанных в п. 9.6.1 настоящих Правил или прохождения Застрахованным лицом медицинского обследования в медицинской организации.

Застрахованное лицо обязано пройти медицинский осмотр и обследование в медицинской организации, указанной Страховщиком или по выбору Застрахованного лица в медицинской организации, согласованной со Страховщиком и в объеме, указанном Страховщиком и предоставить медицинский документ, содержащий результаты обследования, выданный медицинской организацией, или его надлежаще заверенную копию.

Объем сведений о состоянии здоровья и, соответственно, объем медицинского осмотра или обследования определяется Страховщиком в зависимости от полученных сведений о состоянии здоровья Застрахованного лица в заявлении на страхование и/или заявлении – анкеты.

Расходы по медицинскому осмотру или обследованию несет Страхователь/Застрахованное лицо, *если иное не предусмотрено договором страхования*.

9.8. Договор страхования может быть заключен одним из следующих способов:

9.8.1. Составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными лицами (пункт 2 статьи 434 ГК РФ). По соглашению Страховщика и Страхователя при заключении коллективного договора страхования каждому Застрахованному лицу может быть вручен Страховой сертификат.

9.8.2. Вручения Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом . В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием Страхователем страхового полиса, Правил и уплатой страховой премии (первого страхового взноса).

9.8.3. Направления электронного страхового полиса на основании письменного или устного заявления Страхователя с использованием официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (согласно ст. 6.1. Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Росскийской Федерации»). В случае направления Страховщиком Страхователю-физическому лицу на основании его заявления страхового полиса, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика, договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой премии или первого страхового взноса. Страхователь-физическое лицо уплачивает страховую премию (первый страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования и настоящих Правилах, подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор страхования на предложенных Страховщиком условиях.

9.8.4. Дополнительно Страховщик вправе предлагать Страхователю (Застрахованному лицу) страховые полисы, разработанные на условиях публичного договора (страховой полис – оферта). Заключением указанного публичного договора и подтверждением принятия такого страхового полиса-оферты со стороны Страхователя (Застрахованного лица), Правил страхования, согласия с Условиями страхования, а также согласия на обработку персональных данных для Страхователя (Застрахованного лица) физического лица, считается оплата им в установленный в страховом полисе-оферте срок и размере страховой премии.

9.8.5. В случае утраты Страхователем страхового полиса или договора страхования в период его действия выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный документ считается недействительным и выплаты по нему не производятся.

9.9. Срок, на который заключается договор страхования, устанавливается по соглашению Сторон.

9.10. Договор страхования, *если в нем не предусмотрено иное*, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня следующего за днем поступления страховой премии (первого страхового взноса при оплате страховой премии в рассрочку) на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или даты получения страховой премии (первого страхового взноса) Страховщиком (при уплате наличными деньгами) и действует в течение срока, указанного в договоре страхования.

9.11. При заключении договора страхования могут быть установлены следующие периоды страхования:

9.11.1. при заключении договора страхования на случай наступления событий, указанных в п. 3.3.1 – 3.3.6 настоящих Правил:

а) 24 часа в сутки;

б) период исполнения обязанностей по трудовому договору (контракту);

в) период исполнения обязанностей по трудовому договору (контракту), а также следования к месту работы или с работы;

г) в быту (24 часа в сутки, исключая период исполнения обязанностей по трудовому договору (контракту));

д) участие в соревнованиях и тренировочных занятиях;

е) во время пребывания в определенном месте с определенной целью (в учебном заведении во время учебного процесса, участия в мероприятиях и т.п.);

ж) иной период, указанный в договоре страхования.

9.11.2. при заключении договора страхования на случай наступления событий, указанных в п. 3.3.7 – 3.3.9 настоящих Правил:

а) со дня, следующего за днем окончания периода ожидания, установленного договором страхования, до дня, указанного в договоре страхования как день окончания срока действия договора страхования;

б) иной период, указанный в договоре страхования.

9.12. **Договор страхования прекращается в случаях**:

9.12.1. Истечения срока, на который он был заключен - в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания, *если договором страхования не предусмотрено иное*.

а также досрочно в случаях:

9.12.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем исполнения указанных обязательств.

9.12.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в размере и сроки, установленные договором страхования, - в порядке, предусмотренном п. 8.12 настоящих Правил.

9.12.4. По соглашению сторон – с 00 часов 00 минут дня указанного, как дата досрочного прекращения договора страхования. В этом случае, если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Страхователю возвращается часть страховой премии, пропорционально не истекшему времени действия договора страхования, за вычетом понесённых Страховщиком расходов на ведение дела, согласно утвержденной Страховщиком структуре тарифной ставки. Соглашение о расторжении договора страхования оформляется в письменной форме.

9.12.5. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай – с 00 часов 00 минут даты прекращения существования страхового риска. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

9.12.6. По требованию Страхователя. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п9.12.5 настоящих Правил.

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не ранее даты получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, за исключением случая, указанного в п. 9.12.6.1 настоящих Правил.

Если договором страхования не предусмотрено иное, при досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев, указанных в пп. 9.12.6.1, 9.12.6.2 настоящих Правил.

9.12.6.1. Страхователь - физическое лицо, имеет право отказаться от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, при этом:

а) если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный п. 9.12.6.1 настоящих Правил, и до даты возникновения обязательств Страховщика по договору страхования (далее - дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме;

б) если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный п. 9.12.6.1 настоящих Правил, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю удерживает ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования;

в) договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, определенного в соответствии с п. 9.12.6.1 настоящих Правил.

9.12.6.2. Если Страхователь – физическое лицо, отказался от договора страхования в иной срок, чем предусмотренный п. 9.12.6.1 настоящих Правил, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии удерживает ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования, а также понесённые Страховщиком расходы на ведение дела, согласно утвержденной Страховщиком структуре тарифной ставки.

9.12.6.3. Возврат страховой премии в случаях, указанных в пп. 9.12.6.1, 9.12.6.2 настоящих Правил, осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.

9.12.6.4. Страховщик вправе предусмотреть более длительный срок, чем срок, установленный п. 9.12.6.1. настоящих Правил.

9.12.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.

9.13. В целях заключения договора страхования, изменения условий договора страхования, получения страховой выплаты, в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и/или иных документов Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) вправе направить информацию в электронной форме с использованием официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно ст. 6.1. Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Росскийской Федерации».

10. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА

10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо), обязан незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему стало или должно было стать об этом известно, сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе), письменном заявлении на страхование и/или анкете и/или декларации о состоянии здоровья, а также в приложениях к ним и в настоящих Правилах, в части изменения информации, сообщенной в отношении:

- установления инвалидности Застрахованному лицу;
- инфицирования ВИЧ или заболевания СПИДом Застрахованного лица;
- постановки на учет в онкологическом, психоневрологическом, наркологическом, противотуберкулезном или кожно - венерологическом диспансере или у врача;
- диагностирования заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертония, врожденные пороки сердца, ревматическая болезнь сердца, аневризмы сердца и сосудов, коронарно-артериальные заболевания, кардиосклероз с явлениями недостаточности кровообращения); заболевания нервной системы (цереброваскулярные заболевания, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера); заболевания дыхательной системы (астма, хронические заболевания легких, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, туберкулез легких); злокачественные заболевания любой локализации; цирроз печени; заболевания почек (нефрит, нефроз); сахарный диабет; неспецифический язвенный колит, заболевания крови; онкологические заболевания, психические заболевания;

– изменения профессиональной деятельности Застрахованного лица, в т.ч. работ с повышенной степенью риска (под. и) п.4.4 Правил);

– занятия Застрахованного лица профессиональным спортом или активным отдыхом, указанным в п. 4.2 настоящих Правил;

– иных обстоятельств, определенно оговоренных в договоре страхования, Заявлении на страхование и/или анкете и/или декларации о состоянии здоровья.

10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страховой премии соразмерно увеличению степени риска.

Дополнительная премия в этом случае рассчитывается по следующей формуле, *если иной порядок не установлен в договоре страхования*:

$$Д = (P2 - P1)*n/m$$

где:

Д – дополнительная страховая премия по одному Застрахованному лицу, подлежащая уплате,

P1 – первоначальная страховая премия по одному Застрахованному лицу,

P2 – страховая премия по одному Застрахованному лицу после изменения условий договора страхования,

n – количество дней, оставшихся до окончания действия договора страхования.

m – количество дней, на которые заключен договор страхования.

10.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном главой 29 ГК РФ.

10.4. При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информации об увеличении степени страхового риска Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

11.1. **Страховщик обязан:**

а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему при заключении договора страхования их экземпляр;

б) разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования, по требованиям Страхователя, а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования;

в) вручить Страхователю договор страхования, страховой полис или другой документ, подтверждающий заключение договора страхования;

г) в случае проведения Страхователем мероприятий, направленных на уменьшение вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба застрахованному имуществу, внести по заявлению Страхователя изменения в договор страхования с учетом этих обстоятельств;

д) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный настоящими Правилами и договором страхования срок;

е) не разглашать сведения о Страхователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2. **Страховщик имеет право:**

а) потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п.2 ст.179 ГК РФ, в соответствии с п. 10.3 настоящих Правил;

б) при необходимости давать письменные рекомендации по уменьшению убытков;

в) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая;

г) проверять достоверность сообщенных Страхователем сведений;

д) требовать выполнения условий, предусмотренных законодательством и договором страхования;

е) при заключении договора страхования провести медицинский осмотр, обследование в медицинской организации лиц, принимаемых на страхование, для оценки фактического состояния их здоровья;

ж) запросить сведения и/или документы, получение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

з) при необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у Страхователя (Застрахованного лица), правоохранительных органов, банков, медицинских организаций и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая.

11.3. **Страхователь обязан:**

а) своевременно, в порядке и размере, установленном настоящими Правилами или договором страхования, оплатить страховую премию;

б) ознакомить Застрахованное лицо, указанное в договоре страхования, с настоящими Правилами и условиями договора страхования;

в) при заключении договора страхования в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих Правил сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику;

г) предоставлять Страховщику информацию, необходимую для исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;

д) в период действия договора страхования сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (раздел 10 настоящих Правил).

11.4. **Страхователь имеет право:**

а) ознакомиться с настоящими Правилами;

б) в течение действия Договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда заявленный в договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате;

в) вносить изменения в Список Застрахованных лиц, а именно, исключать, включать отдельных Застрахованных лиц. Обо всех изменениях Страхователь извещает Страховщика письменно с приложением списка Застрахованных лиц. Страхователь обязан уведомить о предполагаемых изменениях не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты изменений, *если иное не предусмотрено договором страхования*. Все

изменения в список Застрахованных лиц вносятся путем заключения дополнительных соглашений к договору страхования.

Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае исключения из списка Застрахованных лиц какого-либо Застрахованного лица, Страховщик возвращает полученную страховую премию за неистекший срок договора страхования за вычетом понесенных расходов на ведение дела и произведенных страховых выплат. Рассчитанная сумма возврата перечисляется Страхователю по его письменному требованию, при отсутствии требования, учитывается в дальнейших взаиморасчетах в рамках договора страхования;

Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае включения лиц в список Застрахованных лиц, оплата страховой премии осуществляется в соответствии с условиями договора страхования. При этом страховая премия уплачивается из расчета 1/12 части годовой премии за каждый полный и неполный месяц, оставшийся до конца срока действия договора страхования;

г) заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя по договору страхования, назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия Застрахованного лица. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате;

д) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;

е) получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством.

ж) при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Разделом 13 настоящих Правил и договором страхования;

з) получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.

11.5. **Застрахованное лицо имеет право:**

11.5.1. получить страховую выплату в соответствии с договором страхования;

11.5.2. назначить Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты на случай своей смерти. При отсутствии такого назначения Выгодоприобретателями считаются наследники Застрахованного лица.

11.6. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности Страховщика, Страхователя, Застрахованного лица.

12. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

12.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, **Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан:**

а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) дней (*если иной срок не установлен договором страхования*), с того момента как Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, уведомить Страховщика (его представителя) о его наступлении любым способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения (по факсу, по электронной почте, письмом, с использованием официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иными средствами связи), после чего следовать письменным указаниям Страховщика, если таковые будут сообщены.

Несвоевременное уведомление Страховщика о случившемся дает последнему право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал

о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.

б) направить Страховщику письменное Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая любым способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения (по факсу, по электронной почте, письмом, с использованием официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иными средствами связи) и предоставить Страховщику всю необходимую информацию и документацию, относительно наступившего события, для установления факта, причин и обстоятельств наступления страхового события и определения размера причиненного вреда жизни и здоровью согласно п. 12.3 настоящих Правил;

в) сотрудничать со Страховщиком при проведении им расследований, включая, но, не ограничиваясь, предоставлением всей необходимой информации, а также обеспечивать условия получения любой дополнительной информации о событии, имеющем признаки страхового случая.

12.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Застрахованное лицо обязано**:**

а) немедленно обратиться за помощью в медицинскую организацию и неукоснительно соблюдать рекомендации лечащего врача с целью уменьшения последствий несчастного случая или заболевания;

б) в случае если Застрахованное лицо не является Страхователем, уведомить последнего: о факте несчастного случая (обстоятельствах, при которых он произошёл, его последствиях) или факте обращения за медицинской помощью по поводу заболевания и установлении соответствующего диагноза;

в) по требованию Страховщика пройти медицинский осмотр (обследование) для принятия Страховщиком решения о размере страховой выплаты.

В случае если Застрахованным лицом является несовершеннолетний или недееспособное лицо ответственность за выполнение обязанностей, указанных в подп. "а", "б" настоящего пункта, несет законный представитель Застрахованного лица.

12.3. Для принятия решения о признании произошедшего события страховым случаем и размере страховой выплате Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан предоставить Страховщику следующие документы (оригиналы документов или заверенные надлежащим образом копии):

12.3.1. **По любому страховому событию:**

- документы, удостоверяющие личность и правоспособность лица, обратившегося за выплатой. Если за выплатой обращается представитель Застрахованного лица (Выгодоприобретателя), то к заявлению должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность;
- договор страхования (страховой полис) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями;
- квитанция об оплате страховой премии;
- во всех случаях, когда в расследовании факта, обстоятельств и причины события, повлекшего наступление страхового события, *принимали участие органы МВД, МЧС и прокуратуры* – постановление или протокол по делу об административном правонарушении, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, а также документ, отражающий принятое процессуальное решение по итогам завершения срока предварительного следствия по возбужденному уголовному делу;

– выписка из медицинской карты амбулаторного больного, содержащая информацию об имеющихся у Застрахованного лица до заключения договора страхования заболеваниях, если договор страхования предусматривает страховые случаи в результате болезней;

– акт о несчастном случае на производстве, если несчастный случай произошел на производстве (по форме Н-1);

– документы компетентных органов или учереждений, определяющие обстоятельства наступления страхового события (справка из правоохранительных органов, учреждений, акты или протоколы комиссий, решение суда и т.п.).

а) **В случае травмы** Застрахованного лица предоставляются следующие документы:

- справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с указанием диагноза, срока лечения, результатами обследования, схемой и результатом лечения;
- копия листка нетрудоспособности (больничного листа или иного заменяющего его документа), заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо (при наличии);
- заключение рентгенологического и/или ультразвукового исследования, компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии в зависимости от характера травмы, подтверждающее поставленный диагноз.

б) **В случае временной нетрудоспособности, госпитализации Застрахованного лица** предоставляются следующие документы:

- справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с указанием диагноза, срока лечения, результатами обследования, схемой и результатами лечения;
- копия листка нетрудоспособности (больничного листа или иного заменяющего его документа), заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо.

в) **В случае инвалидности** Застрахованного лица предоставляются следующие документы:

- справка из учреждения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности Застрахованному лицу;
- направление на МСЭК или протокол проведения медико-социальной экспертизы Застрахованного лица, признанного инвалидом, и обратный талон;
- справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, схемой и результами лечения.

г) **В случае постоянной нетрудоспособности** Застрахованного лица предоставляются следующие документы:

- справка из учреждения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности;
- направление на МСЭК или протокол проведения медико-социальной экспертизы Застрахованного лица;
- справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской-карты амбулаторного/стационарного больного (выпиской эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с указанием диагноза, сроком лечения, результатами обследования, схемой и результами лечения.

д) **В случае смерти** Застрахованного лица предоставляются следующие документы:

- справка о смерти с указанием причны смерти или копия окончательного медицинского свидетельства о смерти;
- свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;

- копия протокола патологоанатомического исследования (если исследование не производилось - копию заявления родственников об отказе от вскрытия и копия справки из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти);
- посмертный эпикриз;
- акт/заключение судебно-медицинской экспертизы;
- нотариально удостоверенное завещание либо свидетельство о праве на наследство, если в договоре страхования не назначен Выгодоприобретатель.

е) **В случае критического заболевания, онкологического заболевания** Застрахованного лица предоставляются следующие документы:
- справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с указанием диагноза, срока лечения, результатами обследования, схемой и результатом лечения;
- копия листка нетрудоспособности (больничного листа или иного заменяющего его документа), заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо (при наличии);
- заключение врача-специалиста;
- результаты проведенных диагностических исследований;
- медицинская карта амбулаторного или стационарного больного или выписка из медицинской карты (оригинал или копия, заверенная главным врачом или заместителем главного врача и печатью медицинской организации) Застрахованного лица за пять лет, предшествующих вступлению договора страхования в силу, об имевшихся у Застрахованного лица заболеваниях;
- выписка/справка об отсутствии обращений – за последние 5 (пять) лет из онкологического диспансера по месту жительства (оригинал или копия, заверенная главным врачом или заместителем главного врача и печатью й организации).

ж) **В случае хирургической операции (вмешательства)** предоставляются следующие документы:
- справка лечебно-профилактического учреждения (выписка из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, схемой и результатом лечения;
- копия листка нетрудоспособности (больничного листа или иного заменяющего его документа), заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо (при наличии);
- заключение врача-специалиста;
- результаты проведенных диагностических исследований;
- медицинская карта амбулаторного или стационарного больного или выписка из медицинской карты (оригинал или копия, заверенная главным врачом или заместителем главного врача и печатью медицинской организации) Застрахованного лица за пять лет, предшествующих вступлению договора страхования в силу, об имевшихся у Застрахованного лица заболеваниях.

12.4. По соглашению сторон в конкретном договоре страхования перечень документов, указанный в п. 12.3 настоящих Правил, может быть сокращен или конкретизирован.

12.5. Страховщик вправе провести проверку подлинности и достоверности, представленных Страхователем, Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем документов по факту события, имеющего признаки страхового случая.

Если по представленным документам установить факт, причины, обстоятельства наступившего события, не представляется возможным, то Страховщик вправе с учетом

конкретных обстоятельств события, мотивированно запросить необходимые для подтверждения факта и причин наступления страхового случая, размера страховой выплаты сведения у компетентных органов (МВД, МЧС, Росгидромета, прокуратуры, органов местного самоуправления, аварийно-технических служб, государственных, ведомственных и иных комиссий и других органов медицинской организации и других органов), предприятий, учреждений, организаций, располагающих информацией об обстоятельствах произошедшего события, размере причиненных убытков, а также вправе самостоятельно выяснять обстоятельства и причины такого события.

Страховщик вправе произвести страховую выплату в случае отсутствия каких-либо документов указанных в п. 12.3 настоящих Правил, если их отсутствие не влияет на возможность установления факта, причины, обстоятельства наступившего страхового случая.

12.6. Договором страхования Стороны могут быть определены иные условия, при которых обращение в компетентные органы и предоставление документов не является обязательным.

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

13.1. После представления Страхователем, Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем всех необходимых документов, указанных в п. 12.3 настоящих Правил, позволяющих судить о причинах и обстоятельствах, повлекших наступление события, обладающего признаками страхового случая, и о размере страховой выплаты, Страховщик в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней (*если иной срок не предусмотрен в договоре страхования*) со дня представления Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) всех необходимых документов принять одно из следующих решений:

13.1.1. **о признании заявленного события страховым случаем.**

В этом случае в указанный в п. 13.1 настоящих Правил срок Страховщик утверждает Страховой акт и производит страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его утверждения, *если иные сроки не предусмотрены договором страхования*;

13.1.2. **о непризнании заявленного события страховым случаем.**

В этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) направляется письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин его принятия, *если иные сроки не предусмотрены договором страхования*;

13.1.3. **об отказе в страховой выплате.**

В этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) направляется письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа, *если иные сроки не предусмотрены договором страхования*;

13.1.4. **о проведении страхового расследования.**

Страховщик имеет право, письменно уведомив Страхователя (Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя), вынести мотивированное решение об отсрочке принятия решения о признании или непризнании события страховым случаем или об отказе в страховой выплате, в случаях если:

- по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс - до окончания производства по уголовному делу или судебному процессу (до события, которое наступит ранее);
- возникла необходимость в экспертизе представленных документов. Отсрочка возможна, в случае, если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих страховой случай;

- полученные Страховщиком и предусмотренные договором страхования документы не подтверждают наличие страхового события, в связи с чем возникла необходимость в запросе дополнительных документов. В этом случае, Страховщик вправе запросить дополнительно документы у Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) и/или компетентных органов. При этом Страховщик обязан обосновать в своем запросе необходимость предоставления ему таковых документов.

Страховое расследование проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения всей необходимой информации в соответствии с настоящим пунктом Правил.

Решение о признании или непризнании события страховым случаем или об отказе в страховой выплате принимается в течение 30 (тридцати) рабочих дней после завершения страхового расследования.

13.2. **Размер страховой выплаты** определяется в зависимости от условий страхования, изложенных в конкретном договоре страхования.

13.2.1. При наступлении страхового случая **«травма»** страховая выплата производится в соответствии с Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного лица в результате несчастного случая (Приложение 1), в процентах от страховой суммы или ином размере, предусмотренном договором страхования.

13.2.2. При наступлении страхового случая **«временная нетрудоспособность»** страховая выплата производится в размере, предусмотренном договором страхования, за каждый день нетрудоспособности, но не более чем за 90 (девяносто) дней нетрудоспособности, *если иное не предусмотрено договором страхования*. Договором страхования может быть предусмотрена временная франшиза – количество первых дней нетрудоспособности не покрываемых страхованием.

13.2.3. При наступлении страхового случая «**постоянная нетрудоспособность**», страховая выплата производится при утрате Застрахованным лицом профессиональной трудоспособности в соответствии с одним из следующим вариантов предусмотренных договором страхования:

Вариант 1.

100% от страховой суммы, если Застрахованное лицо утратило профессиональную трудоспособность на 69% и более, если иной процент утраты профессиональной трудоспособности не установлен в договоре страхования.

Вариант 2.

В определенном проценте от страховой суммы, при этом данный процент соответствует проценту утраты Застрахованным лицом профессиональной трудоспособности.

Договором страхования может быть установлен период ожидания, в течение которого наступление постоянной нетрудоспособности не будет рассматриваться как страховой случай.

Если в договоре страхования не указан ни один из вариантов страховой выплаты указанных выше и/или не предусмотрен иной вариант, то при наступлении страхового случая «постоянная нетрудоспособность» выплата производится по Варианту 1.

13.2.4. При наступлении страхового случая **«госпитализация»** страховая выплата производится в размере, предусмотренном договором страхования, за каждый день стационарного лечения, но не более чем за 30 (тридцать) дней госпитализации, *если иное не предусмотрено договором страхования*.

13.2.5. При наступлении страхового случая **«инвалидность»** страховая выплата производится при установлении Застрахованному лицу инвалидности в следующем порядке, *если иной порядок не предусмотрено договором страхования*:

1-ой группы инвалидности - 100% от страховой суммы;

2-ой группы инвалидности - 70% от страховой суммы;

3-ей группы инвалидности - 50% от страховой суммы;

категории «ребенок-инвалид» – 100% от страховой суммы.

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок страховой выплаты.

Если в течение срока действия договора страхования происходит смена группы инвалидности Застрахованного лица в сторону увеличения ее группы, то Страховщик производит дополнительную выплату в размере разницы между размером страховой выплаты, подлежащей выплате при более высокой группе инвалидности, и страховой выплатой, произведенной по установленной ранее более низкой группе инвалидности.

13.2.6. При наступлении страхового случая **«смерть»** страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица по данному страховому случаю.

13.2.7. При наступлении страхового случая «**онкологическое заболевание**» страховая выплата при наступлении страхового случая производится в соответствии с одним из следующих вариантов, предусмотренных договором страхования:

Вариант 1

Рак 1-3 стадии - 70 % страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

Рак 4 стадии - 100 % страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

Вариант 2

В размере 100% страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

По соглашению сторон при заключении договора страхования могут быть предусмотрены иные размеры страховой выплаты, которые могут составлять от 10 % до 99% от страховой суммы, установленной для Застрахованного лица по данному страховому случаю.

13.2.8. При наступлении страхового случая «**критическое заболевание**» страховая выплата при наступлении страхового случая производится в соответствии с одним из следующих вариантов, предусмотренных договором страхования:

Вариант 1

Инсульт обширный - 100 % страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

Инсульт со средней степенью неворологических нарушений - 70% страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

Инфаркт крупноочаговый или трансмуральный -100% страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

Инфаркт мелкоочаговый - 70% страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

Хроническая почечная недостаточность и иные заболевания, указанные в договоре страхования – 70% страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

Вариант 2

В размере 100% страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица по данному страховому случаю.

По соглашению сторон при заключении договора страхования могут быть предусмотрены иные размеры страховой выплаты, которые могут составлять от 10 % до 99% от страховой суммы, установленной для Застрахованного лица по данному страховому случаю.

13.2.9. При наступлении страхового случая «**хирургическое вмешательство**» страховая выплата при наступлении страхового случая производится в соответствии с одним из следующих вариантов, предусмотренных договором страхования:

Вариант 1

Аортокоронарное шунтирование, Трансплантация жизненно важных органов, Операции на клапанах сердца, Операция по пересадке аорты и иные операции предусмотренные договором страхования - 70 % страховой суммы (лимита ответственности) - установленной для Застрахованного лица.

Вариант 2

В размере 100% страховой суммы (лимита ответственности), установленной для Застрахованного лица.

По соглашению сторон при заключении договора страхования могут быть предусмотрены иные размеры страховой выплаты, которые могут составлять от 10 % до 99% от страховой суммы, установленной для Застрахованного лица по данному страховому случаю.

13.2.10. Если несчастный случай или болезнь повлекли за собой последовательность событий, предусмотренных в пп. 3.3.5, 3.3.6 настоящих Правил, признанных страховыми случаями, то размер страховой суммы по каждому следующему страховому случаю из этой последовательности уменьшается на размер ранее произведенных страховых выплат в связи с этим несчастным случаем или болезнью, *если иное не предусмотрено в договоре страхования*.

13.2.11. Размер страховой выплаты по всем страховым случаям, происшедшим с Застрахованным лицом в период действия договора страхования, не может превышать размера страховой суммы, установленной договором страхования для Застрахованного лица.

Если в договоре страхования для Застрахованного лица установлена отдельная страховая сумма на каждый страховой риск из числа перечисленных в п.п. 3.3.1-3.3.9 настоящих Правил, то при наступлении страхового случая страховая выплата рассчитывается исходя из установленной страховой суммы по соответствующему страховому риску и выплачивается независимо от предыдущих выплат по другим страховым рискам.

13.2.12. Страховая выплата производится Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю, названному в договоре страхования, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

13.2.13. В соответствии с условиями договора страхования Страховщик в счет страховой выплаты (страховой суммы) вправе организовать оказание медицинских услуг и оплатить медицинские услуги, оказанные Застрахованному лицу. Порядок, способ организации и оплаты медицинских услуг, оказываемых Застрахованному лицу, устанавливается договором страхования.

13.3. Если договором страхования была установлена временная франшиза, то при расчете размера страховой выплаты учитываются положения Раздела 7 настоящих Правил.

13.4. Страховщик выплачивает страховую выплату в пределах установленных договором страхования страховой суммы (лимитов ответственности).

13.5. Если после страховой выплаты обнаружатся обстоятельства, лишающие права Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты по договору страхования, то Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней) вернуть Страховщику полученную страховую выплату.

В случае возникновения разногласий и/или споров между Страховщиком, Страхователем, Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем о причинах и размере страховой выплаты,

каждая из сторон вправе обратиться в независимые экспертные организации для проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, обратившейся за ее проведением.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. При разрешении споров между Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) и Страховщиком стороны применяют обязательный претензионный досудебный порядок, если иное не предусмотрено законом.

14.2. Претензия должна содержать следующие реквизиты:

- наименование «претензия»;
- дата и место ее составления;
- суть требований и обстоятельства, имеющие отношение к событию, имеющему признаки страхового случая и явившиеся основанием для предъявления претензии;
- сумма претензии и порядок ее расчета;
- подпись представителя стороны, имеющей претензию к другой стороне, и документ, подтверждающий его полномочия.

К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность заявленных в претензии требований.

14.3. Письменная мотивированная претензия должна быть вручена уполномоченному представителю стороны лично или направлена по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Претензии, направленные иным образом, к рассмотрению не принимаются.

14.4. Надлежащим образом врученная претензия должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты ее получения.

14.5. *Если иное не предусмотрено договором страхования*, все споры, которые возникли между Страховщиком и Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) в связи с договором страхования и неразрешенные в досудебном порядке передаются:

- передаются в Арбитражный суд г. Москвы, если Страхователь (Выгодоприобретатель) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- в соответствии с действующим законодательством, если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) - физическое лицо.